CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

HỢP ĐỒNG THUÊ KHO VÀ CÁC DỊCH VỤ

Số: 2209/2026/HĐTK/HNT-KKHN

Căn cứ:

- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật thương mại 2005 số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005
- Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản 2023 số 29/2023/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 28/11/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024;
- Căn cứ Hợp đồng Thuê kho số 0812/2025/HĐTK/NL-HNT giữa Công ty TNHH Thiết Bị Và Giải Pháp Năng Lượng và Công ty Cổ phần Logistics HNT ký ngày 08/12/2025;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng đáp ứng của Các Bên.

Hôm nay, ngày 22 tháng 09 năm 2026 ("**Ngày Hiệu Lực**"), tại Thành phố Hà Nội

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ	**: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM KHÍ HÀ NỘI.**
Địa chỉ	: Số 23 ngách 1002/5 đường Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số thuế	: 0107532367
Điện thoại	: 0986889427
Đại diện bởi	: **Ông Phạm Văn Tuân**
Chức vụ	: Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là "Bên A")

BÊN CHO THUÊ	**: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT**
Địa chỉ	: Km21+200 – QL3, Thôn Mai Xuân, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số thuế	: 0109563000
Điện thoại	: 0984.098.986

Tài khoản : 2140 191 568 tại Ngân hàng BIDV - CN Đông Hà Nội
Đại diện bởi : **Ông Nguyễn Ngọc Hải**
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

(***Sau đây gọi tắt là Bên B***)

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**" hoặc "**Hai Bên**".

Xét rằng:

- Theo Hợp đồng Thuê kho số 0812/2025/HĐTK/NL-HNT ký ngày 19/01/2026 giữa Bên B và Công ty TNHH Thiết Bị Và Giải Pháp Năng Lượng (MSDN: 0103101592, địa chỉ: Số 14, liền kề 12 - Khu đô thị Văn Khê, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam), Bên B có quyền cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ Nhà Kho thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH Thiết Bị Và Giải Pháp Năng Lượng toạ lạc tại địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL333599 cấp ngày 15/12/2017 (sau đây gọi là "**Nhà Kho**");
- Bên B muốn cho thuê lại một phần diện tích Nhà Kho theo mô tả tại quy định tại **Điều 3** của Hợp Đồng này (sau đây gọi là "**Diện Tích Thuê**");
- Bên A có nhu cầu thuê lại Diện Tích Thuê thuộc Nhà Kho để sử dụng vào việc kinh doanh, sản xuất, gia công cơ khí chính xác.

Sau khi đàm phán, thương lượng, Các Bên cùng nhau đồng ý ký kết Hợp Đồng Thuê Kho số 2209/2026/HĐTK/HNT-KKHN (sau đây gọi là "**Hợp Đồng**") với các điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1. "**Hợp Đồng**" là Hợp Đồng Thuê Kho này, Biên bản bàn giao và toàn bộ các phụ lục, tài liệu đính kèm và mọi sửa đổi, bổ sung của Hợp Đồng do Các Bên thoả thuận và ký kết bằng văn bản trong suốt quá trình thực hiện Hợp Đồng.

1.2. "**Tiền Thuê**" là số tiền cho thuê đối với toàn bộ Diện Tích Thuê được quy định tại **Điều 5** của Hợp Đồng.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN THUÊ

2.1. Thời hạn thuê theo Hợp Đồng này là 05 (năm) năm **("Thời Hạn Thuê")**, tính từ **Ngày bắt đầu tính tiền thuê.**

Ngày Bàn Giao: 25/09/2026, Bên B có trách nhiệm bàn giao Diện Tích Thuê cho Bên A. Bên B đồng ý miễn phí tiền thuê 06 (sáu) ngày kể từ ngày bàn giao để Bên A có thời gian vận chuyển và sắp xếp hàng hoá vào kho.

Các Bên đồng ý rằng việc chậm bàn giao Diện Tích Thuê của Bên B sẽ được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Hợp Đồng, và Bên A được quyền đơn

phương chấm dứt Hợp Đồng ngay khi thông báo mà không bị xem là vi phạm Hợp Đồng và Bên B phải trả lại đủ Tiền Đặt Cọc cho Bên A.

Ngày Bắt đầu tính tiền thuê: 01/10/2026.

Khi hết Thời Hạn Thuê, Bên A được ưu tiên gia hạn thuê với điều kiện không thấp hơn bên thứ ba.

2.2. Việc bàn giao Diện Tích Thuê giữa Hai Bên theo quy định tại Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản đính kèm Hợp Đồng, có đầy đủ chữ ký của đại diện có thẩm quyền của Hai Bên, trong đó nêu rõ Ngày Bàn Giao và các thông tin cơ bản về Diện Tích Thuê, hạ tầng kỹ thuật kèm theo (nếu có) tại thời điểm bàn giao (sau đây gọi tắt là **"Biên Bản Bàn Giao"**).

2.3. Gia Hạn Thời Hạn Thuê:

Các Bên chỉ gia hạn Thời Hạn Thuê khi Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho vẫn đảm bảo đầy đủ điều kiện được tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật và Bên B vẫn có quyền cho thuê hợp pháp đối với Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho. Một Bên có thể đề xuất thời gian gia hạn nhưng không vượt quá 03 (ba) năm cho mỗi lần gia hạn, bằng việc gửi thông báo bằng văn bản đề nghị gia hạn cho Bên còn lại ít nhất 01 (một) tháng trước Ngày Kết Thúc. Khi đồng ý gia hạn Thời Hạn Thuê, Tiền Thuê và các khoản phí Bên A phải trả (nếu có) tăng 8% tính trên Tiền Thuê và các khoản phí khác của kỳ thanh toán cuối cùng. Thỏa thuận chi tiết sẽ được Các Bên lập văn bản ký kết thành Phụ lục của Hợp Đồng.

ĐIỀU 3. MÔ TẢ DIỆN TÍCH THUÊ

3.1. Vị trí: Diện Tích Thuê nằm tại: Cụm Công nghiệp Thanh Oai - xã Bình Minh - Thành phố Hà Nội.

3.2. Diện Tích Thuê: Diện tích kho: **468m^2**

Toàn bộ Diện Tích Thuê được mô tả chi tiết trong **Bản vẽ kỹ thuật** đính kèm theo Hợp Đồng và sẽ được thể hiện chi tiết trong Biên Bản Bàn Giao.

3.3. Mục đích thuê: Văn phòng, Kho lưu trữ, sơ chế, trung chuyển hàng hoá, sản xuất, gia công cơ khí chính xác-lấy bavia mài thô sản phẩm Cút nối (không bao gồm chứa hóa chất độc hại, hàng cấm) tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động kinh doanh, không phát sinh nước thải độc hại phải xử lý.

ĐIỀU 4. ĐẶT CỌC

4.1. Để đảm bảo cho việc thực hiện và tuân thủ tất cả các thoả thuận trong Hợp Đồng, Bên A đồng ý đặt cọc cho Bên B số tiền không đổi trong suốt Thời Hạn Thuê là: **131.040.000VND** (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi mốt triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng./.)* tương đương 02 (hai) tháng Tiền Thuê kho, bãi chưa bao gồm VAT ("**Tiền Đặt**

Cọc"). Tiền Đặt Cọc được Bên A thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên B được nêu tại phần mở đầu của Hợp Đồng, trong vòng **15 (mười lăm) ngày làm việc** kể từ ngày Hai Bên ký Hợp Đồng.

4.2. Xử lý Tiền Đặt Cọc

Bên B sẽ giữ Tiền Đặt Cọc trong suốt Thời Hạn Thuê mà không chịu bất kỳ lãi suất nào đối với khoản tiền này. Các Bên thống nhất rằng số Tiền Đặt Cọc được áp dụng để xử lý sẽ theo mức Tiền Đặt Cọc của Bên A đang có tại Bên B tại từng thời điểm theo Hợp Đồng. Việc xử lý Tiền Đặt Cọc được quy định như sau:

a. Trừ khi Hợp Đồng có quy định khác, nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán hoặc nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng đến mức gây ra hư hỏng, thiệt hại đối với Diện Tích Thuê thì Bên B có quyền khấu trừ số tiền tương ứng theo quy định của Hợp Đồng từ Tiền Đặt Cọc để khắc phục sự vi phạm của Bên A với điều kiện phải có sự đồng ý trước của Bên A. Việc đồng ý này phải thể hiện bằng văn bản, có chữ ký của Hai Bên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

(i) Nghĩa vụ thanh toán Tiền Thuê, Phí bảo vệ, phí vệ sinh vòng ngoài đến thời điểm có sự đồng ý của Bên A.

(ii) Các khoản đền bù, bồi thường, phạt vi phạm và bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác theo Hợp Đồng đến thời điểm xử lý Tiền Đặt Cọc.

(iii) Các Chi Phí Hợp Lý Khác mà Bên A phải trả theo Hợp Đồng và/hoặc các Chi Phí Hợp Lý Khác mà Bên B phải chịu do Bên A không tuân thủ hoặc không thực hiện được bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng và Bên A cũng không có biện pháp khắc phục, sửa chữa, thay đổi việc không tuân thủ, không thực hiện những nghĩa vụ này trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi nhận được Thông Báo của Bên B.

b. Nếu Bên B vi phạm dẫn tới Hợp Đồng chấm dứt hoặc đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trong Thời Hạn Thuê (chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn), Bên B sẽ phải hoàn trả Tiền Đặt Cọc và chịu phạt một khoản tương ứng với số Tiền Đặt Cọc cho Bên A, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác, trường hợp bất khả kháng và/hoặc lỗi xuất phát từ Bên A.

c. Nếu Bên A vi phạm dẫn tới Hợp Đồng chấm dứt hoặc đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trong Thời Hạn Thuê (chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn), Bên B có quyền giữ toàn bộ số tiền đặt cọc của Bên A, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác, trường hợp bất khả kháng và/hoặc lỗi xuất phát từ Bên B

4.3. Hoàn trả Tiền Đặt Cọc: Trừ trường hợp Hợp Đồng có quy định khác, khi kết thúc Thời Hạn Thuê và Bên A đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp Đồng, Bên B phải hoàn trả Tiền Đặt Cọc cho Bên A trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Hai Bên ký biên bản

thanh lý Hợp Đồng hoặc ngày Bên A hoàn thành mọi nghĩa vụ theo Hợp Đồng (miễn là thời hạn nào đến sớm hơn). Mọi khoản phí ngân hàng do ngân hàng của Bên B áp dụng đối với việc chuyển khoản này sẽ do Bên B chịu.

ĐIỀU 5. TIỀN THUÊ, CHI PHÍ HỢP LÝ KHÁC VÀ THANH TOÁN

5.1. Tiền Thuê (đã bao gồm VAT)

Khu vực	Diện Tích Thuê (m^2)	Đơn Giá/Tháng (VNĐ/m2)	Thành tiền/Tháng (VNĐ)
Khu vực kho xưởng	468	140.000	65.520.000
Tổng cộng chưa có thuế VAT			65.520.000
Thuế VAT (10%)			*6.552.000*
Tổng cộng bao gồm VAT ("Tiền Thuê")			**72.072.000**
(Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu không trăm bảy mươi hai nghìn đồng./.)			

- Tiền thuê đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), phí dịch vụ bảo vệ, vệ sinh và các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Không bao gồm chi phí hợp lý khác nêu tại Điều 5.2 của hợp đồng này
- Trong trường hợp nhà nước có sự điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng thì bên thuê sẽ trả theo thực tế tại thời điểm thay đổi.

5.2. Chi Phí Hợp Lý Khác:

5.2.1. Ngoài Tiền Thuê theo **Điều 5.1**, Bên A có nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí khác được quy định tại **Điều 5.2.2.**

5.2.2. **Chi Phí Hợp Lý.**

STT	Dịch vụ	Đơn vị tính	Giá (vnđ)
1	Nước sạch, nước thải sinh hoạt chung	Vnd/người/tháng	80.000
2	Tiền nước	Vnd/m3	35.000
3	Phí xử lý nước thải	Vnd/m3	22.422
4	Phí trông xe máy	Vnd/xe/tháng	60.000
5	Phí trông xe ô tô lưu qua đêm	Vnd/xe/tháng	500.000

6	Phí xử lý rác thải	Vnd/m3	488.800

5.2.3. Chi Phí Hợp Lý Khác chưa bao gồm thuế GTGT và sẽ được điều chỉnh khi có sự điều chỉnh giá theo ấn định của Cơ quan có thẩm quyền và được Bên B thông báo tới Bên A bằng văn bản. Mức giá điều chỉnh sẽ được áp dụng vào kỳ thanh toán tiếp theo.

5.2.4. Chi Phí Hợp Lý sẽ được thanh toán hàng tháng dựa trên thực tế sử dụng của Bên A.

5.2.5. Bên A tự thực hiện việc lắp đặt hệ thống điện phục vụ hoạt động của mình trong Diện Tích Thuê, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tơ điện, hệ thống dây dẫn và các thiết bị liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu kỹ thuật của cơ quan điện lực cũng như của Bên B. Chi phí tiêu thụ điện năng trong quá trình sử dụng Diện Tích Thuê sẽ do Bên A trực tiếp thanh toán cho cơ quan điện lực.

5.3. Nguyên tắc điều chỉnh Tiền Thuê: Tiền Thuê được điều chỉnh 02 (hai) năm một lần, Tiền Thuê sau điều chỉnh sẽ tăng 08% (tám phần trăm) so với Tiền Thuê trước khi điều chỉnh.

5.4. Phương thức thanh toán:

5.4.1. Tiền Thuê và Chi Phí Hợp Lý Khác (nếu có) sẽ được Bên A thanh toán bằng chuyển khoản, theo thông tin tài khoản của Bên B được ghi tại Hợp Đồng. Mọi khoản phí ngân hàng do ngân hàng của Bên A áp dụng đối với việc chuyển khoản đó sẽ do Bên A chịu.

5.4.2. Trường hợp thay đổi tài khoản ngân hàng nhận thanh toán thì Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước Kỳ Thanh Toán và phải được Bên A xác nhận. Nếu chậm/không thông báo như vậy, Bên B sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh cho Các Bên (nếu có).

5.5. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ).

5.6. Thanh toán Tiền Thuê:

5.6.1. Kỳ Thanh Toán: thanh toán 03 (ba) tháng một lần bắt đầu từ **01/10/2026.**

5.6.2. Xuất hóa đơn và chứng từ: Bên B sẽ xuất hóa đơn và gửi Đề nghị thanh toán (ĐNTT) cho bên A trong 05 (năm) ngày đầu tiên của kỳ thanh toán.

5.6.3. Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ chuyển khoản cho bên B trong vòng **10** ngày kể từ ngày nhận được Hồ Sơ Thanh Toán của bên B. Hồ Sơ Thanh Toán bao gồm:

a. Biên Bản Bàn Giao có xác nhận của Hai Bên (đối với Kỳ Thanh Toán đầu tiên).

b. Yêu cầu thanh toán.

c. Hóa đơn GTGT hợp lệ.

Trường hợp Bên A chậm hoặc không thanh toán đúng hạn, Bên B có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ xuất nhập hàng hóa cho Bên A đến khi Bên A hoàn thành trách nhiệm

thanh toán với Bên B với điều kiện Bên B ban hành văn bản thông báo cho Bên A trước 7 ngày làm việc.

5.7. Thanh toán Chi Phí Phát Sinh Khác

Ngày 26 hàng tháng, bên B sẽ gửi biên bản chốt các chi phí dịch vụ phát sinh từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng hiện tại cho bên A. Bên A có trách nhiệm xác nhận trong vòng 02 ngày làm việc để bên B xuất hóa đơn. Nếu Bên A không xác nhận thì bên B xuất hóa đơn theo số liệu bên B đã gửi cho bên A và bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B theo hóa đơn.

Chi Phí **Phát Sinh** Khác sẽ được Bên A thanh toán cho bên B trong vòng 10 (mười ngày) ngày kể từ khi nhận được: (i) Yêu cầu thanh toán, (ii) Hóa đơn GTGT.

5.8. Lãi chậm thanh toán: Trừ trường hợp do lỗi Bên B, nếu Bên A chậm thanh toán theo quy định tại **Điều 5.6, Điều 5.7** của Hợp Đồng thì Bên A phải chịu khoản lãi suất chậm thanh toán là 0,05%/giá trị chậm thanh toán cho mỗi ngày chậm. Nếu Bên A chậm thanh toán quá 30 ngày (mà không được sự đồng ý của Bên B) thì Bên B có quyền ngừng cung cấp các dịch vụ, tiện ích như nước, bảo vệ, vệ sinh... tại Diện Tích Thuê cho đến khi Bên A hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho Bên B.

ĐIỀU 6. SỬA CHỮA, CẢI TẠO DIỆN TÍCH THUÊ

6.1. Các Bên đồng ý rằng, kể từ Ngày Bàn Giao Bên A được thực hiện bất kỳ công việc sắp xếp, sửa chữa và cải tạo trong Diện Tích Thuê. Việc sắp xếp, sửa chữa và cải tạo các hạng mục xây dựng trong Diện Tích Thuê không làm ảnh hưởng đến kết cấu của Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho và phải được Bên B phê duyệt thiết kế và phương án sửa chữa trong vòng ít nhất **03 (ba)** ngày trước khi thực hiện sắp xếp, sửa chữa và cải tạo về các hạng mục xây dựng.

6.2. Bên B cử đại diện của Bên B tham gia giám sát và hỗ trợ Bên A và/hoặc nhà thầu của Bên A trong suốt quá trình tiến hành sắp xếp, sửa chữa, thi công và hỗ trợ Bên A giải quyết các sự cố phát sinh liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo Diện Tích Thuê (nếu có).

6.3. Bên B chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn: Sở Xây Dựng Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Thành phố Hà Nội) để được cấp Giấy phép xây dựng và/hoặc các giấy phép khác cần thiết cho việc sửa chữa, cải tạo Diện Tích Thuê để phù hợp với mục đích thuê của Bên A và Bên A thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý cho việc này, các chi phí này phải được Bên B thông báo và có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A trước khi thực hiện.

6.4. Bên B chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế, lắp đặt, sửa chữa các hạng mục phòng cháy chữa cháy ("PCCC") theo quy định của pháp luật cho Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho. Giấy chứng nhận nghiệm thu hệ thống PCCC

6.5. Trước Ngày Bàn Giao, bằng chi phí của mình, Bên B có trách nhiệm lắp đặt đồng hồ nước riêng của Bên A

ĐIỀU 7. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, CHỐNG NGẬP.

7.1. Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các cơ quan nhà nước về vấn đề phòng cháy chữa cháy liên quan tới kho bãi.

7.2. Bên A chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cơ quan nhà nước về vấn đề PCCC liên quan đến việc khai thác hàng hóa, cũng như công trình khác (như văn phòng kho, kho mát, kho đông…) được bên B chấp thuận xây dựng trong Diện Tích Thuê.

7.3. Bên A phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của Bên B về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. Bên B có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và tập huấn các quy định nội bộ của Bên B hoặc của cụm kho về PCCC, vệ sinh môi trường cho Bên A. Nếu Bên A vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường dẫn đến xảy ra cháy nổ, ô nhiễm thì Bên A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại thực tế cho Bên B. Bên A được miễn mọi trách nhiệm bồi thường nếu việc cháy nổ, ô nhiễm xảy ra do bất khả kháng và/hoặc Bên A không có lỗi. Trường hợp cháy nổ xảy ra do lỗi của Bên B, thì Bên B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại thực tế cho Bên A.

7.4. Bên A cử nhân sự tham gia các buổi tập huấn về PCCC do cơ quan chức năng hoặc do Bên B tổ chức khi có giấy mời và chia sẻ chi phí diễn tập PCCC hàng năm theo % Diện Tích Thuê trên tổng diện tích của Nhà Kho. Phí diễn tập được Bên B lập trên cơ sở các quy định, các đơn giá theo quy định nhà nước và trong mọi trường hợp, tổng chi phí mà Bên A phải chịu dự kiến trong khoảng từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng/năm.

7.5. Bên A phải xếp hàng hóa gọn gàng đảm bảo có lối thoát hiểm theo quy định của pháp luật phòng cháy chữa cháy.

7.6. Bên A hiểu rằng đường nội bộ của Nhà Kho chỉ sử dụng để đi lại phục vụ hoạt động trong Nhà Kho. Theo đó, không đơn vị nào được sử dụng để dừng đỗ xe và các hành vi khác gây ảnh hưởng giao thông trong phạm vi Nhà Kho.

7.7. Bên A hiểu rằng tất cả các đơn vị có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh sạch sẽ đối với nhà vệ sinh công cộng của Nhà Kho. Cá nhân đơn vị nào không thực hiện giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhà vệ sinh công cộng sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt theo quy định của Nhà Kho đã được Bên B phổ biến cho Bên A theo quy định của Hợp Đồng.

7.8. Bên A cam kết rác thải từ các hoạt động của Bên A phải được tập kết tại nơi quy định, không để ra hành lang, lối đi gây ô nhiễm môi trường.

7.9. Khi có bão, áp thấp, mưa lớn, Bên B phải cử người có trách nhiệm thường trực tại khu vực Diện Tích Thuê để phối hợp với Bên A thực hiện các biện pháp chống ngập, chống lốc mái,... bảo vệ an toàn cho Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho, hàng hóa và các tài sản khác của Bên A. Các Bên tự chịu mọi thiệt hại về con người, tài sản, hàng hóa,… của mình khi xảy ra thiệt hại trong trường hợp được nêu tại khoản này, trừ trường hợp do lỗi của Bên B đã không có biện pháp sửa chữa, bảo trì những hư hỏng, khuyết tật của Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho.

7.10. Bên A phải hạn chế tối đa làm hàng hoá rơi xuống sàn ảnh hưởng đến xung quanh.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

8.1. Bên B cam kết và đảm bảo tại thời điểm ký Hợp Đồng này và trong suốt Thời Hạn Thuê:

8.1.1. Bên B Có đầy đủ quyền sử dụng hợp pháp đối với Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho;

8.1.2. Bên B được chủ sở hữu Nhà Kho cho phép cho thuê lại Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho;

8.1.3. Bên B có đầy đủ thẩm quyền để ký kết, thực hiện Hợp Đồng theo Pháp luật Việt Nam hiện hành;

8.1.4. Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho không có bất kỳ tranh chấp nào về quyền sở hữu, sử dụng bao gồm cả quyền cho thuê/cho thuê lại;

8.1.5. Diện Tích Thuê và/hoặc Nhà Kho không bị chuyển giao, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải toả), không là đối tượng để đảm bảo thực hiện bất kỳ nghĩa vụ dân sự của bất cứ giao dịch nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở thế chấp, bảo lãnh);

8.1.6. Đảm bảo cho Bên A quyền sử dụng trọn vẹn Diện Tích Thuê, quyền sử dụng lối đi chung trong Nhà Kho, đường nội bộ ngoài phạm vi Diện Tích Thuê, khu vực dừng đỗ xe và các tài sản khác kèm theo (nếu có).

8.2. Bàn giao Diện Tích Thuê cho Bên A đúng thời gian và đúng hiện trạng đã thoả thuận nhưng không muộn hơn thời gian quy định tại **Điều 2.1** của Hợp Đồng, trong điều kiện tốt và đáp ứng yêu cầu của Bên A để Bên A thực hiện sắp xếp, cải tạo, sửa chữa cho phù hợp với mục đích thuê của Hợp Đồng. Bên B lập Biên Bản Bàn Giao Diện Tích Thuê trong đó thể hiện rõ Ngày Bàn Giao, hiện trạng, chi tiết Diện Tích Thuê và các thông tin khác (nếu có, theo yêu cầu của Bên A) để đại diện của Các Bên xác nhận về việc bàn giao Diện Tích Thuê. Biên Bản Bàn Giao Diện Tích Thuê là một bộ phận không thể tách rời Hợp Đồng.

8.3. Thực hiện nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác thuộc về Bên B theo quy định của pháp luật phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp Đồng.

8.4. Cung cấp hoá đơn tài chính hợp lệ và hồ sơ thanh toán đúng thời hạn theo quy định của Hợp Đồng để Bên A có cơ sở thanh toán.

8.5. Thực hiện công việc quản lý vòng ngoài để nhắc nhở và đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy,... khu vực xung quanh Diện Tích Thuê.

8.6. Cung cấp cho Bên A bộ hồ sơ pháp lý đầy đủ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của chủ sở hữu Nhà Kho, Hợp đồng thuê và Phụ lục đính kèm Hợp đồng thuê giữa Bên B và chủ sở hữu có nội dung thể hiện chủ sở hữu Nhà Kho cho phép Bên B cho thuê lại, Hồ sơ liên quan đến PCCC tại Diện Tích Thuê. Đăng ký kinh doanh của Bên B và các giấy tờ khác (nếu có, theo yêu cầu của Bên A) vào Ngày Hiệu Lực của Hợp Đồng hoặc trong thời gian theo yêu cầu của Bên A. Hồ sơ pháp lý về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Nhà Kho, Giấy phép đăng ký kinh doanh của Bên B là một bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng.

8.7. Bên B cam kết hỗ trợ cung cấp các hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến địa điểm thuê theo yêu cầu hợp lý của Bên A nhằm phục vụ cho việc Bên A thực hiện thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký sẽ do Bên A chủ động thực hiện.

8.8. Trực tiếp làm việc hoặc đại diện, phối hợp với Bên A để làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có đoàn kiểm tra liên quan đến Diện Tích Thuê.

8.9. Lắp đặt bình cứu hỏa trước cửa kho, khu vực Diện Tích Thuê và các khu vực khác (nếu có) theo yêu cầu của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

8.10. Được nhận lại Diện Tích Thuê khi hết Thời Hạn Thuê hoặc khi chấm dứt Hợp Đồng.

8.11. Hỗ trợ đăng ký tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương cho nhân sự của Bên A tại khu vực Diện Tích Thuê.

8.12. Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho tài sản, nhân viên của Bên A tại Diện Tích Thuê. Trường hợp để xảy ra mất mát, hư hỏng, thiệt hại và phát hiện dấu hiệu phá khoá, phá chốt cửa, có kẻ gian đột nhập thì Bên B chịu trách nhiệm đền bù toàn bộ thiệt hại cho Bên A theo giá trị thực tế của tài sản bị thiệt hại tại thời điểm phát hiện mất mát, hư hỏng.

8.13. Đảm bảo chất lượng của Diện Tích Thuê đủ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về kho chứa hàng hóa. Duy trì cấu trúc và ngoại thất của khu vực chung trong tình trạng sử dụng tốt, quản lý và đảm bảo diện tích sử dụng chung xung quanh khu vực thuê luôn sạch sẽ.

8.14. Bên B cam kết không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của Bên A và đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho Bên A có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh ổn định. Bên A tự chịu trách nhiệm pháp lý về hoạt động kinh doanh của mình trong suốt Thời Hạn Thuê.

8.15. Trường hợp Diện Tích Thuê và các trang thiết bị nội thất, đồ đạc đi kèm theo Biên Bản Bàn Giao hư hỏng, xuống cấp do những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng (không do lỗi của Bên A), Bên B có trách nhiệm bằng chi phí của mình sửa chữa những hư hỏng đó trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản/email/tin nhắn/điện thoại của Bên A; Quá thời hạn trên, Bên B không sửa hoặc đã sửa nhưng chưa khắc phục được hư hỏng xuống cấp thì Bên A có quyền tự sửa chữa và yêu cầu Bên B thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa.

8.16. Hỗ trợ, liên hệ xin ý kiến đồng ý của bên chủ sở hữu Nhà Kho để tạo điều kiện cho Bên A sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Diện Tích Thuê phù hợp với mục đích thuê ngay sau khi nhận được văn bản xin sửa chữa cải tạo của Bên A. Mọi chi phí sửa chữa cải tạo do Bên A tự chịu

8.17. Chịu trách nhiệm và đảm bảo về quyền sử dụng Diện Tích Thuê cho Bên A. Trường hợp Diện Tích Thuê bị chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, tặng cho bên thứ ba thì phải báo trước bằng văn bản cho Bên A ít nhất 60 (sáu mươi) ngày trước khi tiến hành và đảm bảo Bên A vẫn được tiếp tục sử dụng Diện Tích Thuê với các điều kiện và điều khoản được quy định tại Hợp Đồng.

8.18. Nghiêm cấm không được chứa hàng quốc cấm, hàng bất hợp pháp trong khu vực Diện Tích Thuê. Nếu trường hợp cơ quan chức năng nhà nước phát hiện ra thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng ngay khi thông báo mà không bị xem là vi phạm Hợp Đồng và đồng thời Bên A tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

8.19. Bên B không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm nào bao gồm thông đồng nâng khống số liệu (sai số liệu thực tế có chủ định), mua chuộc, đưa tiền hối lộ, tiền lót tay, quà tặng một cách trực tiếp hay gián tiếp tới nhân viên của Bên B. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này, phạt và yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại và có thể thông báo cơ quan có thẩm quyền liên quan nếu Bên B phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc ứng xử này của Bên A. Bên A có trách nhiệm phải thông báo ngay cho Bên B nếu có bất kỳ nhân viên nào của Bên B yêu cầu Bên A tiền hối lộ, tiền chiết khấu, quà tặng, tiền lót tay hoặc các lợi ích bất hợp pháp.

8.20. Bên B cam kết và bảo đảm rằng Nhà Kho được nghiệm thu hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC theo đúng quy định pháp luật trong suốt Thời Hạn Thuê. Bên B phải cung cấp bản sao Biên bản nghiệm thu/Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC cho Bên A khi bên A yêu cầu. Mọi thiệt hại phát sinh do Nhà Kho bị đình chỉ hoạt động vì lý do PCCC không do lỗi của Bên A sẽ do Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường.

8.21. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

9.1. Nhận bàn giao Diện Tích Thuê theo đúng hạn và tình trạng như thỏa thuận giữa hai Bên: kết cấu, kích thước, diện tích, hiện trạng.

9.2. Được sử dụng Diện Tích Thuê đúng mục đích thoả thuận trong Hợp Đồng.

9.3. Được sử dụng các dịch vụ đi kèm bao gồm nhưng không giới hạn: gửi xe, bảo vệ, vệ sinh của Bên B và trả phí theo đơn giá, số lượng sử dụng thực tế hàng tháng.

9.4. Thanh toán Tiền Thuê và Chi Phí Khác đúng hạn và đầy đủ theo quy định của Hợp Đồng.

9.5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Tự chịu trách nhiệm về vệ sinh trong khu vực Diện Tích Thuê.

9.6. Tuân thủ các quy định của Bên B về quản lý và vận hành kho. Nếu Bên A làm hỏng kho, hỏng đường nội bộ thì có trách nhiệm khắc phục sửa chữa trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B hoặc một thời hạn khác theo thoả thuận giữa Các Bên dựa trên mức độ hư hại cần khắc phục theo thực tế. Việc khắc phục sửa chữa do Bên B giám sát tiến độ và chất lượng.

9.7. Tự chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B bản sao hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực đối với hàng hóa, tài sản của Bên Thuê trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên A đưa hàng hóa, tài sản thuộc sở hữu của mình vào Diện tích thuê. Việc mua bảo hiểm hàng hoá phải được duy trì trong suốt thời hạn thuê. Nếu trong thời gian này bên A chưa kịp mua bảo hiểm mà xảy ra sự cố bất khả kháng xảy ra như thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, mất mát, hư hỏng…. do lỗi của Bên A (gọi sự kiện bảo hiểm) và bị cơ quan chức năng của Nhà nước đình chỉ hoạt động hoặc phạt hành chính thì Bên A phải chịu trách nhiệm pháp lý cũng như chi phí khắc phục hậu quả cho tài sản của Bên A để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường đồng thời tiền thuê vẫn phải trả theo quy định của hợp đồng không ảnh hưởng đến sự kiện này. Trường hợp thiệt hại phát sinh do lỗi của Bên B, kết cấu Nhà Kho, hệ thống PCCC, điện, mái, chống thấm hoặc hạ tầng chung thì Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường.

9.8. Bên A tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động, mọi hành vi của cán bộ công nhân viên của mình và bên thứ 3 liên quan (nếu có). Nếu xảy ra mất an ninh trật tự, mất an toàn lao động… vi phạm pháp luật gây hậu quả thì tự chịu trách nhiệm bồi thường giải quyết hậu quả gây ra và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bên B.

9.9. Không được cố ý tàng trữ hàng cấm trong khu vực Diện Tích Thuê. Bên A tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của mình.

9.10. Tự bảo quản tài sản của mình trong khu vực Diện Tích Thuê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tài sản trong suốt quá trình thực hiện Hợp Đồng.

9.11. Bên A chỉ được quyền cho các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty thành viên và các công ty khác do Bên A nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp vốn điều lệ thuê lại một phần

hoặc toàn bộ phần Diện Tích Thuê theo Hợp Đồng. Ngoài các trường hợp trên Bên A không được cho bên thứ 3 thuê lại.

9.12. Bàn giao lại Diện Tích Thuê (có tính đến khấu hao) trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng, sau khi tháo dỡ các thiết bị, tài sản mà Bên A đã thực hiện lắp đặt trừ trường hợp Các Bên có thoả thuận khác.

9.13. Cùng với Bên B kiểm tra để đảm bảo kho hoạt động tốt, nhưng Bên B phải thông báo trước cho Bên A bằng văn bản/email ít nhất 03 (ba) ngày trước ngày kiểm tra và việc kiểm tra không được gây ảnh hưởng đến quyền lợi và hoạt động của Bên A.

9.14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 10. QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH KHO

10.1. Bên B sẽ xây dựng và áp dụng quy định quản lý hợp lý cho Nhà Kho nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự chung của cụm kho.

10.2. Khi người, phương tiện của Bên A và/hoặc đối tác của Bên A vào khu vực Diện Tích Thuê phải đăng ký với bảo vệ vòng ngoài của Bên B. Bên B đảm bảo người, hàng hoá, xe tải/container/các phương tiện giao thông khác của Bên A và/hoặc đối tác của Bên A được phép đi vào khu vực Diện Tích Thuê.

10.3. Khi xảy ra sự cố tại khu vực Diện Tích Thuê liên quan đến Diện Tích Thuê bao gồm nhưng không giới hạn kết cấu, thấm, dột, điện, nước... thì Bên A phải thông báo cho bên B hoặc Ban Quản lý Nhà Kho/Cụm Kho hoặc bảo vệ tại Nhà Kho/Cụm Kho của Bên B để được giải quyết, Bên B có trách nhiệm tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố trong vòng 03 (ba) ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo từ Bên A. Mọi chi phí phát sinh liên quan tới kết cấu kho bãi, sẽ do Bên B chịu.

10.4. Thực hiện công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy theo quy định của Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội.

10.5. Nhân sự của Bên A phải tuân thủ các quy định về an ninh trật tự: không gây gổ đánh nhau, bia rượu, đánh bạc... và các hành vi gây rối tại cụm kho. Nếu xảy ra những hành vi nêu tại khoản này thì nhân sự của Bên A, Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

11.1. Chấm dứt Hợp Đồng khi hết Thời Hạn Thuê: Thời Hạn Thuê không được gia hạn trước khi chấm dứt ngày cuối cùng của Thời Hạn Thuê.

11.2. Chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn

Hợp Đồng có thể chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau:

11.2.1.Sau 03 (ba) năm thực hiện hợp đồng, nếu một trong Hai Bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp Đồng mà không phải do lỗi của Bên còn lại thì phải báo trước cho Bên còn lại bằng văn bản ít nhất 180 (một trăm tám mươi) ngày trước ngày chấm dứt.

11.2.2.Nếu một trong Hai Bên vi phạm Hợp Đồng mà không khắc phục trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu từ Bên bị vi phạm thì Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng.

11.2.3.Do hoả hoạn, chiến tranh, bạo loạn, cháy nổ khu vực, thiên tai, dịch bệnh và các sự cố bất khả kháng khác khiến cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Một/Các Bên ngưng hoạt động kinh doanh. Trường hợp này không bên nào bị coi là vi phạm.

11.2.4.Các trường hợp khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

11.3. Xử lý khi Hợp Đồng chấm dứt

11.3.1.Khi Hợp Đồng chấm dứt, Bên A bàn giao lại Diện Tích Thuê cho Bên B như nguyên trạng thể hiện tại Biên Bản Bàn Giao (trừ hao mòn tự nhiên).

11.3.2.Trường hợp Bên B vi phạm dẫn tới Hợp Đồng chấm dứt trước hạn hoặc Bên B đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trái quy định tại Hợp Đồng và/hoặc pháp luật, Bên A sẽ không có trách nhiệm khôi phục nguyên trạng mặt bằng cho Bên B. Khi đó, Bên A còn có quyền yêu cầu Bên B bồi thường toàn bộ chi phí đã sử dụng vào việc sắp xếp, sửa chữa, cải tạo Diện Tích Thuê theo Hợp Đồng (bao gồm nhưng không giới hạn: chi phí lắp đặt, xây dựng công trình, chi phí vật liệu). Ngoài ra bên B có nghĩa vụ hoàn trả lại cho bên A tiền thuê tương ứng với thời gian thuê đã thanh toán mà chưa sử dụng, tiền Đặt cọc, chịu phạt số tiền bằng 02 (hai) tháng tiền thuê và toàn bộ các thiệt hại phát sinh khác (nếu có). Bên B phải hoàn trả, thanh toán các khoản tiền nêu tại điều này trong vòng 15 (mười năm) ngày kể từ ngày bên A yêu cầu. Quá thời hạn thanh toán, Bên B còn phải chịu thêm lãi suất chậm thanh toán là 0,05%/ngày/số tiền chậm thanh toán cho đến khi thanh toán đầy đủ các khoản chi phí trên.

11.3.3. Trường hợp Bên A vi phạm dẫn tới Hợp Đồng chấm dứt trước hạn hoặc Bên A đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trái quy định tại Hợp Đồng và/hoặc pháp luật, Bên A sẽ có trách nhiệm khôi phục nguyên trạng mặt bằng cho Bên B. Đối với các hạng mục Bên A không thể khôi phục nguyên trạng (trừ các hao mòn tự nhiên), Bên B có quyền yêu cầu Bên A bồi thường chi phí hợp lý để sửa chữa, phục hồi hoặc thay thế các hạng mục đó (nếu có chứng từ hợp lệ). Khi đó, Bên B còn có quyền không trả tiền Đặt cọc, và yêu cầu bên A chịu phạt toàn bộ các thiệt hại phát sinh khác (nếu có). Bên A phải hoàn trả, thanh toán các khoản tiền nêu tại điều này trong vòng 15 (mười năm) ngày kể từ ngày bên B yêu cầu. Quá thời hạn thanh toán, Bên A còn phải chịu thêm lãi suất chậm thanh toán là 0,05%/ngày/số tiền chậm thanh toán cho đến khi thanh toán đầy đủ các khoản chi phí trên.

11.4. Bên nào chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn trái với quy định của Hợp Đồng và/hoặc pháp luật, hoặc có hành vi vi phạm dẫn tới Hợp Đồng bị chấm dứt thì ngoài các khoản phạt, bồi thường khác theo quy định tại Hợp Đồng này Bên vi phạm sẽ chịu phạt theo quy định tại **Điều 4.2** của Hợp Đồng. Thời gian thực hiện thanh toán các khoản bồi thường hoặc các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định tại Hợp Đồng do Bên có quyền yêu cầu ấn định nhưng không được ít hơn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày yêu cầu. Quá thời hạn thanh toán mà chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán, Bên vi phạm còn phải chịu phạt thêm lãi suất là 0,05%/ngày trên số tiền chậm thanh toán.

ĐIỀU 12. BẢO MẬT THÔNG TIN

12.1. Định nghĩa "**Thông Tin Mật**"

12.1.1. "**Thông Tin Mật**" bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các thông tin liên quan đến một trong Các Bên, bao gồm các khách hàng của họ hoặc của nhà thầu, hoặc các sản phẩm, thông tin kỹ thuật và bí mật thương mại, dịch vụ, phương pháp, hoạt động kinh doanh, thông tin tài chính, và thông tin thương mại, tài khoản quản lý và người lao động của họ; và, bất kỳ thông tin về chi phí, giảm giá và giá tiền và các thông tin trong Hợp Đồng có thể bị tiết lộ bởi một trong Các Bên.

12.1.2. Thông Tin Mật có thể là bất kỳ hình thức kỹ thuật số hoặc bằng văn bản hoặc được lưu trữ trên bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc bằng lời nói.

12.2. Thông Tin Mật không bao gồm bất kỳ thông tin đã được biết công khai; hoặc thông tin được biết đến bởi Bên nhận thông tin trước khi thực hiện Hợp Đồng; hoặc bất kỳ thông tin đã được phát triển độc lập bởi bên nhận thông tin mà không sử dụng hoặc tham chiếu đến các Thông Tin Mật của bên còn lại; hoặc bất kỳ thông tin được nhận từ một bên thứ ba mà bên thứ ba không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật đối với các thông tin được tiết lộ theo quy định tại Hợp Đồng.

12.3. Các Bên cam kết không được tiết lộ thông tin mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp được yêu cầu phải tiết lộ theo quy định của Pháp Luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Quy định tại Điều này sẽ còn hiệu lực ngay cả khi Hợp Đồng hết hạn hoặc chấm dứt.

12.4. Bên vi phạm sẽ phải bồi thường tất cả các thiệt hại phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại và các chi phí phát sinh liên quan cho bên còn lại do hậu quả trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của Điều này này hoặc vi phạm quy định của Điều này.

ĐIỀU 13. TUÂN THỦ

13.1. Các Bên đồng ý và đảm bảo rằng tuân thủ các quy định của Pháp Luật Việt Nam hiện hành.

13.2. Các Bên đồng ý và đảm bảo không hứa hẹn, đề nghị hoặc cung cấp bất kỳ lợi ích nào, một cách trực tiếp hay gián tiếp, như một sự khuyến khích hoặc phần thưởng cho bất kỳ Cơ quan Chính Phủ nào hoặc Công viên chức nào để họ thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ của mình nhằm mang lại lợi ích cho Các Bên trong việc thực hiện Hợp Đồng.

ĐIỀU 14. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

14.1. Bất kỳ Bên nào cũng không bị xem là có lỗi hoặc vi phạm Hợp Đồng và không phải bồi thường thiệt hại xảy ra cho Bên còn lại nếu việc Bên bị ảnh hưởng không thực hiện một phần hay toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng là do ảnh hưởng trực tiếp của Sự Kiện Bất Khả Kháng; và Bên đó đã thông báo kịp thời cho Bên kia về Sự Kiện Bất Khả Kháng và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại xảy ra. **Sự Kiện Bất Khả Kháng** là bất kỳ sự kiện khách quan nào bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, các đạo luật của chính phủ hoặc nhà nước, chiến tranh, bạo loạn, các cuộc nổi dậy xảy ra ngoài sự kiểm soát và khả năng nhận biết của Bên bị ảnh hưởng.

14.2. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ Diện Tích Thuê bị thiệt hại và không thể phục hồi để sử dụng hoặc không thích hợp cho mục đích thuê trong một thời gian 30 (ba mươi) ngày liên tục do nguyên nhân trực tiếp và duy nhất là Sự Kiện Bất Khả Kháng, mỗi Bên có quyền chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản ngay khi thông báo trước mà không phải bồi thường cho Bên kia và không bị xem là vi phạm Hợp Đồng. Trong trường hợp này, khoản Tiền thuê, các Chi Phí Hợp Lý Khác (nếu có) đã được thanh toán trước và Tiền Đặt Cọc sẽ được Bên B hoàn lại trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng cho Bên A sau khi đã trừ đi số Tiền Thuê thực tế cho thời gian Bên A sử dụng Diện Tích Thuê tính đến ngày chấm dứt Hợp Đồng.

ĐIỀU 15. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

15.1. Các Bên nghiêm túc thực hiện các thoả thuận trong Hợp Đồng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Mọi tranh chấp (nếu có) phát sinh từ và/hoặc liên quan đến nội dung của Hợp Đồng, thì Các Bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại/yêu cầu của một Bên trong Hợp Đồng.

15.2. Trường hợp thương lượng, hoà giải không thành thì một trong Hai Bên có quyền yêu cầu Tòa Án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản án, quyết định của Toà án là chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với Các Bên.

ĐIỀU 16. THÔNG BÁO

16.1. Mọi thông báo hoặc thông tin khác được gửi phải được thể hiện bằng văn bản (trừ trường hợp có quy định khác). Thông tin liên lạc và địa chỉ nhận thông báo của hai Bên:

16.1.1. **Bên A: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM KHÍ HÀ NỘI**

Địa chỉ: Số 23 ngách 1002/5 đường Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0986.889.427

Email: kimkhi.hn@gmail.com

16.1.2. **Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT**

Địa chỉ: Văn phòng HNT, Trung tâm Logistics HNT - Thanh Oai, Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bình Minh, Hà Nội

Số điện thoại: 0984.098.986

Email: ngan.pham@hntlogistics.com.vn

16.2. Thông báo chỉ được coi là gửi thành công đến người nhận nếu:

16.2.1. Trực tiếp và một trong Hai Bên đã có người xác nhận đã nhận; hoặc

16.2.2. Có báo phát nếu gửi qua bưu điện.

ĐIỀU 17. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

17.1. Hợp Đồng có hiệu lực kể từ Ngày Hiệu Lực được nêu tại phần mở đầu của Hợp Đồng này khi có đầy đủ chữ ký của Đại diện có thẩm quyền của Các Bên và có hiệu lực ràng buộc Các Bên theo quy định của pháp luật.

17.2. Hợp Đồng chấm dứt hiệu lực kể từ ngày chấm dứt theo quy định trong Hợp Đồng hoặc theo thoả thuận của Các Bên.

17.3. Kèm theo Hợp Đồng là các phụ lục bao gồm: Phụ lục đính kèm Hợp Đồng, Biên Bản Bàn Giao, Bản vẽ kỹ thuật, các tài liệu đính kèm khác (nếu có) và các sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận của Hai Bên là nội dung không thể tách rời Hợp Đồng và có hiệu lực thi hành với hai Bên.

17.4. Trong trường hợp Các Bên thỏa thuận thay đổi, bổ sung nội dung của Hợp Đồng thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của Đại diện hợp pháp của Hai Bên thì mới có giá trị thực hiện.

ĐIỀU 18. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

18.1. Luật điều chỉnh: Hợp Đồng được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

18.2. Cam kết và bảo đảm: Mỗi Bên cam kết và bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và/hoặc tất cả các giấy ủy quyền và mọi chấp thuận cần thiết liên quan đến việc ký kết Hợp Đồng và thực thi mọi nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp Đồng. Bên nào vi phạm cam kết này dẫn đến Hợp Đồng bị tuyên bố vô hiệu và/hoặc ảnh hưởng đến quyền của Bên còn lại thì Bên vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

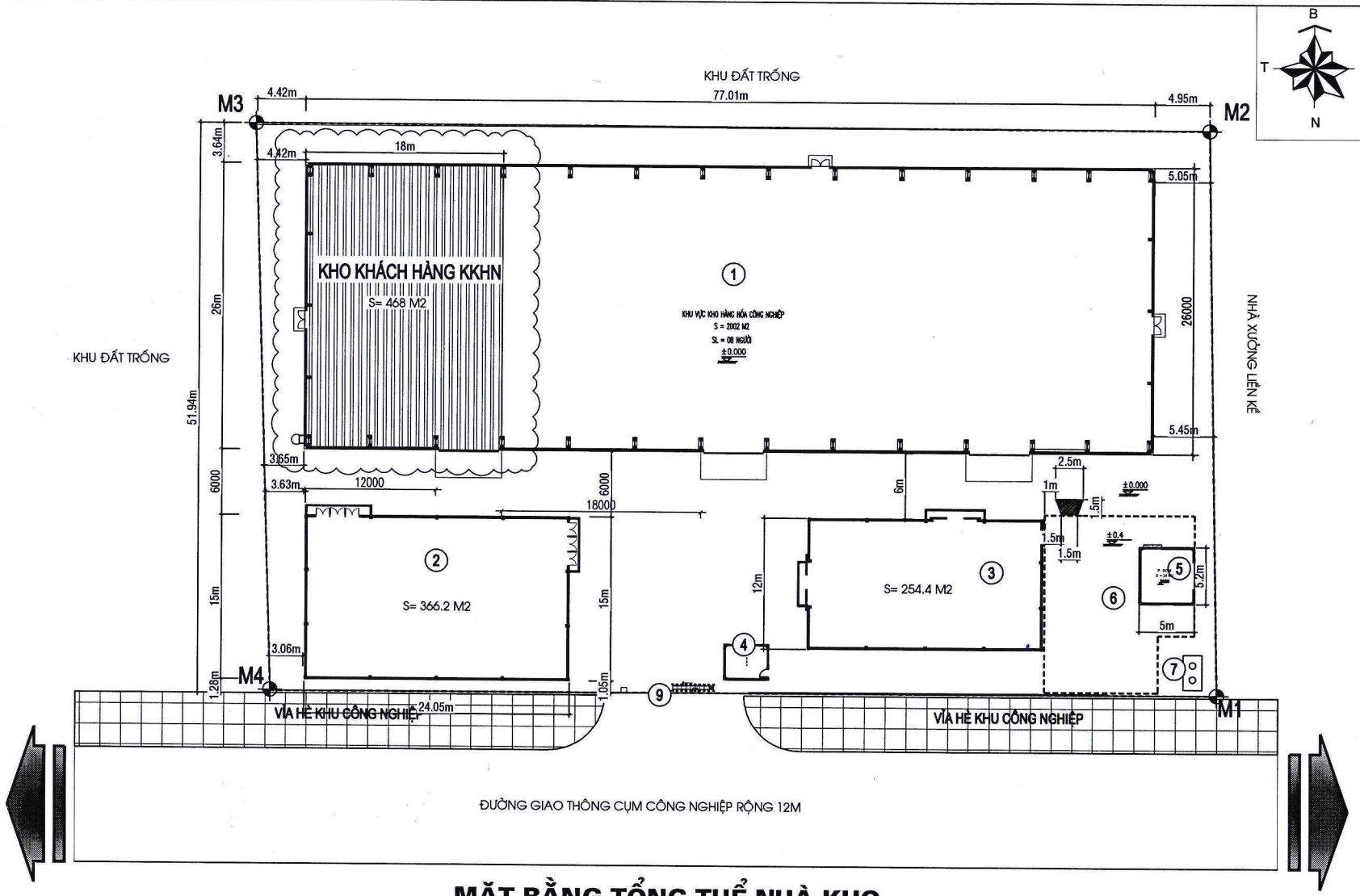
18.3. Chuyển giao: Trừ trường hợp Hợp Đồng có quy định khác, không Bên nào được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Hợp Đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại.

18.4. Tính riêng biệt: Nếu bất kỳ một hoặc nhiều điều khoản trong Hợp Đồng được coi là không còn giá trị, bất hợp pháp hoặc không còn hiệu lực thi hành về bất kỳ khía cạnh nào theo pháp luật Việt Nam, thì tính thời điểm, tính pháp lý và hiệu lực thi hành của các điều khoản còn lại trong Hợp Đồng bằng bất kỳ cách nào sẽ không bị ảnh hưởng hoặc mất hiệu lực, trừ khi pháp luật có quy định khác.

18.5. Khước từ: Việc không thực hiện bất kỳ quyền lợi nào trong Hợp Đồng không được xem như là sự khước từ các quyền lợi trước hoặc sau đó.

18.6. Số bản: Hợp Đồng có được lập thành 04 (bản) bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản để làm căn cứ thực hiện Hợp Đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
GIÁM ĐỐC	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Văn Tuấn	Nguyễn Ngọc Hải



MẶT BẰNG TỔNG THỂ NHÀ KHO

KHO KHÁCH HÀNG KKHNDIỆN TÍCH 468 M2 THUỘC NHÀ KHO SỐ 01

TRUNG TÂM LOGISTICS HNT- THANH OAI, XÃ BÌNH MINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN VẼ KỸ THUẬT ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG THUÊ KHO VÀ CÁC DỊCH VỤ SỐ: 2209/2026/HĐTK/HNT-KKHN

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ - PROJECT MILESTONE:

THIẾT KẾ THI CÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ / INVESTOR

CÔNG TY CP LOGISTICS HNT

CÔNG TRÌNH / PROJECT

KHO HÀNG HÓA THANH OAI -II

ĐỊA CHỈ: CỤM CN THANH OAI - XÃ BÌNH MINH - TP. HÀ NỘI

TƯ VẤN THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

THÁI MINH

ĐỊA CHỈ: TĐ 171-6, 171-11, TBD 5, TỔ 2, P. YÊN NGHĨA , TP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC:

KS. THÁI DOÃN GIANG

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

KTS. TRẦN TUẤN ANH

THIẾT KẾ - VẼ

KTS. VŨ ĐỨC ANH

KIỂM TRA THIẾT KẾ

KTS. TRẦN TUẤN ANH

TÊN BẢN VẼ

TỔNG MẶT BẰNG

TỈ LỆ:

TT-01